

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-20521

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2023-24

**CIVIL PROCEDURE CODE AND
LIMITATION**

[Paper : First (LAW-536)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt all questions. Question No. 1 is compulsory.

This question consists of 20 marks. Question No. 2 to 5 have internal choices and each question carries 10 marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यह प्रश्न 20 अंकों का है। प्रश्न संख्या 2 से 5 में आन्तरिक विकल्प हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

1. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

LBM-20521/1200

(1)

[P.T.O.]

(a) Mesne Profits

मध्यवर्ती लाभ

(b) Interpleader Suit

अन्तराभिवचनीय वाद

(c) Modes of Service of Summon

समन तामिली के ढंग

(d) Suits of Civil Nature

दीवानी प्रकृति के वाद

2. What do you understand by 'Order' ? How does it differ from Decree ? Can an interim order be issued ? Discuss.

‘आदेश’ से आप क्या समझते हैं ? यह डिक्री से किस प्रकार भिन्न है ? क्या अन्तरिम आदेश पारित किया जा सकता है ? विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Write a short note on 'Res-Judicata'.

‘पूर्व-निर्णय’ पर लघु टिप्पणी लिखिए।

3. State the circumstances in which the court can set aside any ex parte decree.

उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें न्यायालय किसी एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कर सकता है।

OR / अथवा

Define the review and assess its importance. Distinguish it from appeal.

पुनर्विलोकन को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसका अपील से अन्तर स्पष्ट कीजिए।

4. What do you understand by 'Temporary Injunction' ? On what grounds temporary injunction be granted by court ? Discuss.

अस्थायी व्यादेश से आप क्या समझते हैं ? न्यायालय द्वारा अस्थायी व्यादेश किन आधारों पर जारी किया जाता है ? विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Define "indigent person" and also explain the procedure of a suit by an indigent person.

“निर्धन व्यक्ति” को परिभाषित कीजिए तथा निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद की प्रक्रिया को भी स्पष्ट कीजिए।

5. What is and what is not a sufficient cause for the purpose of extension of period of limitation ? Explain with the help of suitable illustrations.

मियाद बढ़ाने के लिए कौन-से कारण पर्याप्त माने जाते हैं और कौन-से नहीं ? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए।

OR / अथवा

Write a short note on inherent powers of the Court.

न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों पर लघु टिप्पणी लिखिए।

----- X -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-20522

**LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2023-24**

LAW OF EVIDENCE

[Paper : Second (LAW-537)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt **all** questions. Question no.1 is **compulsory**.
Question no. 2-5 have internal options. Question no. 1 is
of **20** marks and Question no. 2-5 are of **10** marks each.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है। प्रश्न सं.
2 से 5 में आन्तरिक विकल्प उपलब्ध हैं। प्रश्न सं.1 20 अंकों का
और प्रश्न सं. 2-5 में प्रत्येक 10 अंकों के हैं।

1. Explain the following in 150 words each.

निम्नलिखित में से प्रत्येक को 150 शब्दों में समझाइए।

(a) Evidence

साक्ष्य

(b) May presume, shall presume and conclusive proof

उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा तथा निश्चासबूत

(c) Leading Questions

सूचक प्रश्न

(d) Examination-in-chief and Re-examination

मुख्य परीक्षा तथा पुनः परीक्षा

2. Discuss kinds of evidence with the help of suitable examples.

सुसंगत उदाहरणों की सहायता से साक्ष्य के प्रकारों की विवेकीजिए।

OR / अथवा

What is relevant fact? Distinguish between Relevant and Admissibility.

सुसंगत तथ्य क्या है? सुसंगतता एवं ग्राह्यता में अन्तर कीजिए।

3. What is Dying Declaration? What is its evidentiary value? Examine.

मृत्युकालिक कथन क्या है? इसका साक्ष्यिक महत्त्व क्या है? परीक्षण कीजिए।

OR / अथवा

Discuss provisions relating to Estoppel.

विबन्धन से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

4. Explain the provisions relating to Accomplice.

सह-अपराधी से सम्बन्धित प्रावधानों को समझाइए।

OR / अथवा

Discuss provisions relating to Burden of Proof.

“सबूत का भार” से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

5. What is Confession? Distinguish between Admission and Confession.

संस्वीकृति क्या है? स्वीकृति एवं संस्वीकृति में विभेद कीजिए।

OR / अथवा

What is privileged communication? Explain Rule and exceptions relating to communication between Husband and Wife.

विशेषाधिकार प्राप्त संचार क्या है? पति एवं पत्नी के बीच संचार/बातचीत से सम्बन्धित नियम एवं अपवादों को समझाइए।

----- X -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-20523

**LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2023-24**

INFORMATION TECHNOLOGY LAW

[Paper : Third (LAW-538)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt all questions. Question number one is compulsory. Question number two to five have internal options. Question number 1 is of 20 marks and question no. 2-5 are of 10 marks each.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है। प्रश्न संख्या दो से पाँच में आन्तरिक विकल्प हैं। प्रश्न सं. 1, 20 अंकों का है एवं प्रश्न सं. 2-5 प्रत्येक 10 अंकों का है।

1. Explain the following :

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए

LBM-20523/1200

(1)

[P.T.O]

(a) E-commerce

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार

(b) Computer Virus

कम्प्यूटर विषाणु

(c) Need for Cyber Law

साइबर विधि की आवश्यकता

(d) Electronic signature

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

2. Define Right to Privacy in Cyber Space. What are the activities on internet which can affect privacy of an individual? Discuss.

साइबर स्पेस में निजता के अधिकार को परिभाषित कीजिए। इंटरनेट पर की जाने वाली वह कौन-सी गतिविधियाँ हैं जो एक व्यक्ति की निजता को प्रभावित करती हैं? विवेचना कीजिए।

OR/अथवा

Describe the history and evolution of cyber crime. Also discuss the role of UNCITRAL in the context of cyber crimes.

LBM-20523/1200

साइबर अपराध के इतिहास एवं विकास का वर्णन कीजिए। साइबर अपराधों के सन्दर्भ में यूएनसिट्रॉल (UNCITRAL) की भूमिका की भी विवेचना कीजिए।

3. Explain the meaning of financial cyber crimes in cyber space. What is the legal position in India? Discuss.

साइबर स्पेस में वित्तीय साइबर अपराधों के अर्थ की व्याख्या कीजिए। भारत में इसकी विधिक स्थिति क्या है? विवेचना कीजिए।

OR/अथवा

What is Cyber Pornography? Describe child pornography as a cyber crime. How does the law attempt to prevent it? Explain.

साइबर अश्लीलता क्या है? साइबर अपराध के रूप में बाल अश्लीलता का वर्णन कीजिए। विधि से इसे कैसे निवारित किया जाता है? समझाइए।

4. Define 'Cyber Hacking' as a crime and discuss legal measures taken to curb it.

अपराध के रूप में 'साइबर हैकिंग' को परिभाषित कीजिए और इसको रोकने के विधिक तरीकों की विवेचना कीजिए।

OR/अथवा

Define the term 'Cyber Stalking' and discuss different kinds of cyber stalking.

‘साइबर स्टॉकिंग’ शब्द को परिभाषित कीजिए एवं साइबर स्टॉकिंग के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए।

5. Examine the merits and demerits of Information Technology Act, 2000.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के गुणों और दोषों का परीक्षण कीजिए।

OR/अथवा

What do you understand by the term 'Cyber Terrorism'? Discuss the reasons of its growth in recent time.

‘साइबर आतंकवाद’ से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में इसकी वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए।

----- x -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-20524A

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2023-24

**ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION**

[Paper : Fourth (LAW-539)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : The question paper consists of five questions. All questions must be attempted. Question No.2 to 5 have internal options each. Question No.1 is of 20 marks and the remaining questions are of 10 marks each.

इस प्रश्न-पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 2 से 5 में आन्तरिक विकल्प हैं। प्रश्न संख्या (1) 20 अंकों का है तथा शेष प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों के हैं।

1. Write notes on the following :

[4×5=20]

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) Essentials of Arbitration

मध्यस्थता के आवश्यक तत्व

- (b) Appointment of arbitrators

मध्यस्थों की नियुक्ति

- (c) Recourse against Arbitral Award

माध्यस्थ पंचाट के विरुद्ध उपचार

- (d) Meaning of Foreign Award

विदेशी पंचाट का अर्थ

2. Discuss the concept of Alternative Dispute Resolution and explain its various methods.

[10]

वैकल्पिक विवाद समाधान की संकल्पना पर चर्चा कीजिए तथा इसके विभिन्न तरीकों को स्पष्ट कीजिए।

OR/अथवा

LBM-20524A/500

Discuss the salient features of Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

3. Explain the scope of Judicial interference in Arbitration.

[10]

मध्यस्थता में न्यायालयीय हस्तक्षेप के परिक्षेत्र को स्पष्ट कीजिए।

OR/अथवा

Explain the procedure of termination of the mandate and substitution of the arbitrator.

माध्यस्थ के प्रतिस्थापन एवं अधिदेश के समाप्ति की प्रक्रिया को समझाइए।

4. Discuss the jurisdiction of an Arbitral tribunal. Also explain the conduct of Arbitral Proceedings. [10]

माध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। माध्यस्थम् प्रक्रियाओं के संचालन को भी समझाइए।

OR/अथवा

Explain the rules applicable to the substance of dispute in making of Arbitral Awards.

माध्यस्थम् पंचाट के विनिर्माण में विवाद के तत्व से सम्बन्धित नियमों को स्पष्ट कीजिए।

5. Discuss the appointment, powers and functions of Conciliators.

[10]

सुलहकर्ता की नियुक्ति, शक्तियों तथा कार्यों पर चर्चा कीजिए।

OR/अथवा

Explain the conditions of enforcement of a Foreign Award under Geneva and New York conventions.

जेनेवा तथा न्यूयॉर्क अभिसमय के अन्तर्गत विदेशी पंचाट के प्रवर्तन की शर्तों को स्पष्ट कीजिए।

----- X -----

LBM-20524

LL.B. (Hons.) (Sem.-V) Examination, 2023-24

ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION

[Paper : Fourth (LAW-539)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt all questions. Question No. 1 carries 20 marks and Questions No. 2 - 5 carry 10 marks each.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सं. 1, 20 अंकों का है एवं प्रश्न सं 2 - 5 तक प्रत्येक 10 अंकों का है।

1. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Principle of 'Kompetenz - Kompetenz'

‘कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़’ का सिद्धान्त

(b) Arbitrability of Dispute

विवाद की माध्यस्थमृता

(c) Independence of Arbitrator

माध्यस्थ की स्वतंत्रता

(d) Challenge to Award on Merits

योग्यता के आधार पर पुरस्कार की चुनौती

2. Examine the relationship between Arbitration mechanisms and traditional litigation. Discuss situations where Arbitration may complement or conflict with the formal legal system.

माध्यस्थम् और पारंपरिक मुकदमेंबाजी के बीच के सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए। उन स्थितियों की चर्चा कीजिए जहाँ माध्यस्थम्/औपचारिक कानूनी प्रणाली का पूरक है या विरोध में है।

OR/अथवा

Discuss the role of the UNCITRAL Model Law in promoting consistency and predictability in resolution of international commercial disputes.

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान में स्थिरता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग मॉडल कानून की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

3. Discuss the significance of the UNCITRAL Model Law in fostering a conducive environment for international trade. Also consider its impact on the confidence of business in utilizing arbitration for dispute settlement.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग मॉडल कानून के महत्त्व की चर्चा कीजिए। विवाद समाधान के लिए माध्यस्थता का उपयोग करने में व्यवसायों के विश्वास पर इसके प्रभाव पर भी विचार कीजिए।

OR/अथवा

Examine the ethical challenges that may arise in the practice of ADR. Discuss the importance of ethical guidelines and the role they play in maintaining the integrity of the ADR process.

वैकल्पिक विवाद समाधान के अभ्यास में उत्पन्न होने वाली नैतिक चुनौतियों की जाँच कीजिए। नैतिक दिशा निर्देशों के महत्त्व और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

4. Analyze recent innovations and technological enhancement that have influenced the field of ADR. Discuss the potential benefits and challenges associated with the integration of technology in dispute resolution.

वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में हाल के नवचारों और तकनीकी प्रगति का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र को प्रभावित किया है। विवाद समाधान में श्रौद्योगिकी के एकीकरण से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

OR/अथवा

Compare and contrast the advantages and disadvantages of mediation and arbitration as methods of ADR.

वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों के रूप में माध्यस्थता और मध्यस्थता के फायदे और नुकसान की तुलना कीजिए और अंतर कीजिए।

5. Trace the historical development of ADR, highlighting key milestones and the factors that led to its emergence on a distinct field within the legal system.

वैकल्पिक विवाद समाधान के ऐतिहासिक विकास का पता लगाइए एवं प्रमुख मील के पथरों और उन कारकों पर प्रकाश डालिए जिनके कारण कानूनी प्रणाली के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में इसका उदय हुआ।

OR/अथवा

Evaluate the enforceability of decisions reached through delineation and mediation, comparing it to the enforceability of the court judgements. Discuss the role of international conventions in this content.

माध्यस्थता और माध्यस्थता के माध्यम से प्राप्त निर्णयों की प्रवर्तनीयता का मूल्यांकन कीजिए, इसकी तुलना न्यायालय के निर्णयों से कीजिए। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

----- x -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-20525

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2023-24

IPR-I

[Paper : Fifth (LAW-540)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks :60

Note : Attempt all the questions. Question No. 2 to 4 have internal options. Question no.1 carry 20 marks and Question No. 2 to 5 carries 10 marks each.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 से 4 में आन्तरिक विकल्प हैं। प्रश्न संख्या-1 20 अंक का है तथा प्रश्न संख्या-2 से 5 तक प्रत्येक 10 अंकों का है।

1. Write short notes on the following :
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

(a) Nature of IPRs.

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की प्रकृति

LBM-20525/1200

(1)

[P.T.O.]

- (b) Rights of patentee
पेटेण्टी के अधिकार
- (c) Domain name
डोमेन नाम
- (d) Traditional Knowledge and IPRs
बौद्धिक सम्पदा का अधिकार और पारम्परिक ज्ञान
- (e) Industrial Designs Law
औद्योगिक डिजाइन विधि

2. Invention means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. Discuss.

अन्वेषण का तात्पर्य, औद्योगिक आवेदन को सक्षम बनाने हेतु अन्वेषित नये उत्पादों या अनुसंधानकारी कदम में शामिल प्रक्रिया से है। विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

What do you understand by complete specification ?

Discuss also the contents of specification.

पूर्ण विनिर्दिष्टीकरण से आप क्या समझते हैं ? विनिर्दिष्टीकरण के तत्वों की विवेचना कीजिए।

3. "Intellectual property is an intangible asset that consists of human knowledge and ideas." Comment. What are its various recognized forms. Explain.

“बौद्धिक सम्पदा एक अमूर्त परिसम्पत्ति है जो मनुष्य के ज्ञान और विचारों से मिलकर बनती है।” टिप्पणी कीजिए। इनके कौन से विभिन्न मान्य प्रकार हैं ? समझाइए।

OR / अथवा

Discuss the procedure for Registration of Trademarks under the Trade Marks Act, 1999.

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।

4. What do you understand by Infringement of Trade Marks under the Trade Marks Act, 1999 ? Refer to leading cases. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत व्यापार चिह्न के अतिलंघन से आप क्या समझते हैं ? प्रमाणित वादों का उल्लेख कीजिए।

OR / अथवा

Discuss the procedure for Registration of Design under The Designs Act, 2000.

रूपांकन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।

5. What do you understand by infringement of the patent under the Patents Act, 1970 ? Explain.
पेटेण्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पेटेण्ट के अतिलंघन से आप क्या समझते हैं ? व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

What do you understand by "Passing off" of trademark under the Trade Marks Act, 1999. Refer to leading cases.
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत व्यावार चिह्न के "भ्रान्तिमान (चला देना)" से आप क्या समझते हैं ? प्रमाणित वादों का उल्लेख कीजिए।

-----X-----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-20526

LL.B. (Hons.) (Semester-V)

Examination, 2023-24

PRIVATE INTERNATIONAL LAW

[Paper : Sixth (LAW-541)]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : All questions are **compulsory**. Question No. 2-5 have internal choices. Question No. 1 is of **20** marks. Rest are of **10** marks each.

सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 2 से 5 में आन्तरिक विकल्प हैं। प्रश्न संख्या-1, 20 अंको का है। शेष प्रश्न प्रत्येक 10 अंकों का है।

1. Explain in brief :

संक्षेप में व्याख्या कीजिए :

(a) Independent Person

स्वतंत्र व्यक्ति

(b) Finality of Judgment

निर्णय की अंतिमता

(c) Difference between Private International Law and Public International Law

व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बीच अन्तर

(d) Basis of Private International Law

व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार

2. Write a brief essay on nature, scope and utility of Private International Law. .

व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और उपयोगिता पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।

OR / अथवा

What is doctrine of Renvoi? Discuss the principle of partial or total renvoi with the help of decided cases.

पारेषण का सिद्धान्त क्या है? निर्णीत वादों की सहायता से आंशिक पारेषण तथा पूर्ण पारेषण के सिद्धान्त पर चर्चा कीजिए।

3. Define domicile and underline its importance. How for domicile by birth and domicile by choice is different from each other?

अधिवास को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। जन्म से अधिवास और पसंद से अधिवास एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?

OR / अथवा

Explain the importance of 'Proper Law Theory' for validity of international contract. What contracts are neither accepted nor enforced by English Courts?

अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध की वैधता के लिए 'उचित कानून सिद्धान्त' के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कौन-से अनुबंध अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा न तो स्वीकार किये जाते हैं और न ही लागू किये जाते हैं?

4. Explain the theories propounded by 'Dicey ' and 'Cheshire' regarding validity of marriage. Discuss also the criticism of these theories.

विवाह की वैधता के सम्बन्ध में 'डायसी' एवं 'चेशायर' द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। इन सिद्धान्तों की आलोचना पर भी चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

Discuss various theories related with foreign tort. How far English Law and Indian Law are distinct in cases of foreign tort?

विदेशी अपकृत्य से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों पर चर्चा कीजिए।
विदेशी अपकृत्य के मामलों में अंग्रेजी और भारतीय कानून कि
प्रकार भिन्न है?

5. Discuss the basis of recognition of foreign judgment
How can it be enforced by Local Court?

विदेशी निर्णय की मान्यता के आधार पर चर्चा कीजिए। इसे
स्थानीय अदालत द्वारा कैसे लागू किया जा सकता है?

OR / अथवा

Write an essay on unification of 'Private International
Law'. Discuss the utility of unification of Private
International Law.

व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के एकीकरण पर एक निबन्ध लिखिए।
व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के एकीकरण की उपयोगिता पर
चर्चा कीजिए।

----- x -----